

1503045-11.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele vendeu e trazia consigo, para fins de tráfico, 7,6g de cocaína, acondicionada em 18 invólucros plásticos, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os policiais civis afirmaram que estavam realizando patrulhamento na região dos fatos, avistaram o réu em atitude típica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1503045-11.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503045-11.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

PAULO HENRIQUE DAMIAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

PAULO HENRIQUE DAMIÃO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 13h30min, nas imediações da escola CEI Maria do Carmo Abreu Sodré, na rua Manganês, número 281, Vila Rica, nesta cidade e comarca de Campinas, PAULO HENRIQUE DAMIÃO, vendeu e trazia consigo, para fins de tráfico, 7,6g de cocaína, acondicionada em 18 invólucros plásticos, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 126) e apresentou Defesa Prévia (fls.129/131). A denúncia foi recebida (fls. 138/140) e o réu foi devidamente citado. Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas

partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente, em parte.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado, não havendo a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 8/10, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 108/110 positivo para cocaína.

Quando interrogado, em Juízo, o réu negou os fatos. Afirmou que saía de sua casa, para comprar fraldas geriátricas para sua mãe, quando foi abordado. Disse estar sendo injustamente incriminado pelos policiais em razão de seus antecedentes e por ser negro.

A negativa do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial civil Alessandro Gierse Del Grande, em Juízo, afirmou que durante realização de campana, avistou o réu em atividade típica de traficância, sendo que vendia entorpecente para um condutor de um veículo GM Cobalt preto. Informou que o veículo empreendeu fuga, contudo o réu foi detido. Contou que o acusado trazia consigo R\$84,00 (oitenta e quatro reais), além de 18 porções de cocaína em sua boca. Disse que ao ser indagado, o réu confirmou a propriedade do entorpecente e a prática do comércio de drogas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Cairo Ribeiro dos Reis, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele vendeu e trazia consigo, para fins de tráfico, 7,6g de cocaína, acondicionada em 18 invólucros plásticos, sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os policiais civis afirmaram que estavam realizando patrulhamento na região dos fatos, avistaram o réu em atitude típica do comércio de drogas, entregando entorpecente a um usuário e recebendo dinheiro em troca. Contaram que abordaram o réu, localizando em seu poder R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em dinheiro, além de 18 porções de cocaína.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssomos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL.

PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A negativa do réu restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas. Note-se que em Juízo, o réu apresentou versão diversa da por ele apresentada perante a autoridade policial. Em Juízo, o réu afirmou que saía de sua casa para comprar fraldas para sua mãe. Na fase inquisitiva, afirmou estar no local para adquirir entorpecente, por ser usuário de drogas. Assim, não há como prestigiar a fala do réu, em detrimento da versão firme e coesa apresentada pelos policiais militares, não havendo nos autos qualquer elemento apto a infirmar a versão trazida pelos policiais civis.

Por outro lado, não restou confirmada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06. De acordo com os documentos trazidos pela defesa técnica a fls. 182/192, embora haja uma instituição de ensino próxima ao local dos fatos, o acesso ao estabelecimento se dá por outra rua, distante aproximadamente 140 metro, não havendo possibilidade de acesso à escola a partir do local dos fatos. Desta forma, não há como reconhecer a causa de aumento descrita na denúncia.

Assim, em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência do réu (fls.61) aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.3,43/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR o réu PAULO HENRIQUE DAMIÃO a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face da reincidência do réu (fls.61). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, sendo o réu reincidente específico, demonstrando seu dolo intenso e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir; Quarto, como se trata de crime grave, que fomenta a prática de outros crimes, o estado de liberdade do réu gera perigo à sociedade. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Decreto a perda dos valores apreendidos, na forma da lei.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

DETERMINO que, a pedido da Defensoria Pública (conforme relatado pelo réu, em seu interrogatório, há problemas com sua saúde), lhe sejam fornecidos cuidados médicos e medicações adequados para tratamento de seu quadro, ainda que necessária a remoção para uma unidade pública de saúde fora do estabelecimento prisional, de acordo com as normas do Sistema Penitenciário e as limitações da unidade, devendo este Juízo ser informado, em 48 horas, acerca do cumprimento desta determinação.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 10 de março de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA